

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 528/2530 พนักงาน อัยการ ประจำศาล คดี เด็ก และ
เยาวชน จังหวัด เชียงใหม่

โจทก์

นาย ดำรง ทอง ดี

จำเลย

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 มาตรา 24 ทวิ, มาตรา 24 จัตวา

จำเลยเป็นเยาวชนถูกจับกุมและควบคุมในคดีอื่น ต่อมาพนักงานสอบสวนแจ้ง
ข้อหาคดีนี้ให้จำเลยทราบ ถือไม่ได้ว่าจำเลยถูกจับกุมและควบคุมในคดีนี้ การนับ
ระยะเวลาตามมาตรา24 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2494ยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นการฟ้องคดีนี้จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 24 จัตวา
แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว (ประชุมใหญ่ครั้งที่2/2530).

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 เวลากลางวันได้มีคนร้ายเข้าไปใน
บริเวณลานจอดรถภายในสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้อันเป็นสถานที่ราชการ
โดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปโดยสุจริตเหตุเกิดที่
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม 2528 เจ้า
พนักงานจับจำเลยซึ่งเป็นเยาวชนได้ในคดีอื่นพร้อมกับยึดรถจักรยานยนต์ดังกล่าว
เป็นของกลางและหลังจากนั้นต่อมาตามวันเวลาดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้แจ้ง
ข้อหาคดีนี้ให้จำเลยทราบทั้งนี้ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุดังกล่าว จำเลยเป็น

คนร้ายลักเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต หรือมิฉะนั้นเมื่อระหว่างวันเวลาที่ทรัพย์สินหายถึงวันเวลาที่เจ้าพนักงานจับจำเลยได้วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดจำเลยได้รับของโจร โดยช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย รับเอาไว้ด้วยประการใด ๆ ซึ่งรถจักรยานยนต์ไ้จากคนร้าย โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ เหตุรับของโจรก็เกิดที่ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 34/2529 ของศาลชั้นต้นขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334, 335, 357 นับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 34/2529 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วเห็นว่าโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเกิน 30 วันนับแต่วันจับกุม โดยมีได้ขอผิดฟ้อง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนพ.ศ.2494 มาตรา 24 ทวิ จึงมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเด็กและเยาวชนวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยมิได้ถูกจับกุมในคดีนี้ แต่ถูกจับกุมในคดีอื่น หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาคดีนี้ให้จำเลยทราบ ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์จำเลยจึงยังมิได้ถูกจับกุมในคดีนี้แต่อย่างใด การควบคุมจำเลยในระหว่างสอบสวนก็มิได้ถูกควบคุมในคดีนี้ แต่เป็นการควบคุมในคดีอื่นการนับระยะเวลาตามมาตรา 24 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนพ.ศ.2494 สำหรับคดีนี้จึงยังไม่เกิดขึ้น การฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 24 ทวิ และมาตรา 24 จัตวาแห่ง

พระราชบัญญัติดังกล่าวที่ศาลล่างทั้งสองไม่ประทับฟ้องโจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป.

(ยรรยง อธิพิพงษ์-อภินัย ปุชปาคม-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>